

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6353/2541

นาย จันทร์ พิธี พัน ธีศิริ
นาง สังวาลย์ ตุ่มนิลกาล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42

จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคำร้องโดยให้ผู้ร้องแสดงพยานหลักฐานการถึงแก่กรรมของจำเลยที่ 1 และฐานะของผู้ร้องแล้ว ต้องส่งพยานหลักฐานพร้อมสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อพิจารณาสั่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 แล้วอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ฟัง จึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดทางจำเป็นในที่ดินของจำเลยที่ 1 ทางด้านทิศเหนือมีความกว้างประมาณ 1 วา ยาวประมาณ 40 วา ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็น ถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารรบกวนการใช้ทางจำเป็นของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายฟ้องว่าทางที่โจทก์ขอเปิดนั้นออกไปทางสาธารณะที่ใดและเป็นอย่างไร ทั้งยังเป็นฟ้องซ้ำอีกด้วย โดยโจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันเปิดทางพิพาทและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเปิดทางพิพาทบนที่ดินของจำเลยที่ 1 มีความกว้าง 1 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินเพื่อเป็นทางจำเป็นออกสู่ทางสาธารณะคลองบางน้อย สำหรับที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 707 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แต่ให้โจทก์ชำระค่าทดแทนแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงินปีละ 500 บาท และยกคำขออื่นของโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้คู่ความฟัง นายชะโอน ตุ่มนิลกาลยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้องเป็นบุตรของจำเลยที่ 1 ในฐานะทายาทโดยธรรมมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคำร้องแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ได้ และอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้คู่ความฟังนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่จะมีการสั่งเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคำร้องโดยให้ผู้ร้องแสดงพยานหลักฐานการถึงแก่กรรมของจำเลยที่ 1 และฐานะของ

ผู้ร้องแล้ว ต้องส่งพยานหลักฐานพร้อมสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อพิจารณาสั่งการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 แล้วอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ฟัง จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ศาลล่างทั้งสองดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องก่อน คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์อีกต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 กับยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้นายชะโอน ตุ่มนิลกาล เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี และให้ยกฎีกาของโจทก์

(พิธี อุปปาติก-สมปอง เสนเนียม-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ